

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2095/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย เยื้อง เย็นนุรา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 357

ถึงน้ำขององค์การสหประชาชาติที่ส่งมาเตรียมไว้เพื่อให้ชาวเขมรอพยพใช้ตัว
ถังฟอสเฟตเป็นชื่อย่อขององค์การอาหารโลกมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับถังน้ำที่มีอยู่โดย
ทั่วไป ราคาใบละ 1,775 บาท แต่ไม่มีขายในท้องตลาด จำเลยรับซื้อไว้ในราคาเพียง
400 บาท ถูกกว่าราคาเดิมอย่างมาก พฤติการณ์รับฟังได้ว่าจำเลยรับถึงน้ำของกลาง
ไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7), 357
สิ่งคืนของกลางแก่เจ้าทรัพย์กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่เจ้า
ทรัพย์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357
ให้จำคุก 9 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา ปราณี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน คื่นของกลางให้แก่เจ้าทรัพย์ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหารับของโจรนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงได้ความว่า ตามวัน เวลาที่เกิดเหตุถึงน้ำขององค์การสหประชาชาติที่ส่งมาเตรียมไว้ที่ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ชาวเขมรอพยพใช้ได้ถูกคนร้ายลักไปรวม 77 ใบ ต่อมาเจ้าพนักงานยึดได้ถึงน้ำที่ถูกคนร้ายลักไป 2 ใบ จากบ้านจำเลย เป็นของกลาง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ นายนิทัศน์ เจริญมิน พยานโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติประจำอยู่ที่อำเภอดาพระยามีหน้าที่ดูแลถึงน้ำที่ส่งมาเบิกความว่า ถึงน้ำดังกล่าวที่ตัวถึงพนัสเป็นชื่อย่อขององค์การอาหารโลก ไม่มีก๊อกลงแต่จะต่อแป้น้ำเพื่อให้ น้ำไหลเร็วขึ้น ส่วนบนของถังมีเหล็กเชื่อมติดไว้เพื่อกันมิให้คนลงไปตักน้ำในถังได้ถึงชนิดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดร้อยตำรวจเอกอิทธิพล ปิ่นสุวรรณ พยานโจทก์เบิกความว่าได้รับแจ้งจากนายนิทัศน์ว่าถึงน้ำที่ส่งมานั้นนำไปรวมไว้ที่ริมถนนตำบลทัพเสด็จจากคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองแสดงว่าถึงน้ำดังกล่าวมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับถึงน้ำที่มีอยู่โดยทั่วๆ ไปทั้งตั้งไว้ในที่เปิดเผย บุคคลทั่วไปย่อมรู้ได้ว่าเป็นถึงน้ำที่ส่งมาเพื่อให้ชาวเขมรอพยพใช้เท่านั้น ทั้งโจทก์มีร้อยตำรวจเอกอาจันต์ ทองอยู่ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.2 และได้ความ

ชัดว่าถึงน้ำดังกล่าวราคาใบละ 1,775 บาท แต่จำเลยรับซื้อไว้ในราคาเพียงใบละ 400 บาทถูกกว่าราคาเดิมอย่างมากผิดปกติวิสัยจนน่าสงสัย ทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป จากพฤติการณ์ดังกล่าวรับฟังได้ว่าจำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ที่จำเลยนำสืบต่อสู่ว่าจำเลยรับถึงน้ำของกลางไว้โดยเข้าใจว่าไม่ใช่ของที่ถูกลักมา ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น'

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>